رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٣٧٣ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٩٣١ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/١١/٢٣هـ

الموضوعات

قرار إداري - عمل وعمال - التغيب عن العمل - إلغاء بلاغ التغيب - كيدية بلاغ التغيب - انتفاء البينة - المختص بقيد بلاغ التغيب - علاقة صاحب العمل بالعامل الأجنبي - قرار مستمر الأثر.

مُطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) المتضمن قيد بلاغ بتغيبه عن العمل - استناد المدعي إلى كيدية بلاغ التغيب - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء القرار؛ استناداً إلى أنّ المعني بتقييد بلاغ التغيّب هي وزارة الداخليّة، وليست المدعى عليها؛ ومن ثم يكون القرار صادراً من غير مختص - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف بأن النظام لم يحدد من هي الجهة المختصة بقيد بلاغ التغيب، وأنه صدر اتفاق بين المدعى عليها والمديرية العامة للجوازات بشأن تولي المدعى عليها مسؤولية قيد بلاغات التغيب عن العمل للفئات التابعة للعمل التجاري، وبقاء مسؤولية العمالة المنزلية والفردية لدى المديرية العامة للجوازات؛ ما يقتضي معه اختصاص كل من الجهتين بما أنيط بهما على نحو يفسر مقصد النظام بالجهة المختصة بقيد بلاغ التغيب - عدم تقديم المدعي ما يثبت كيدية بلاغ التغيب - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء برفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٢٦) من نظام الإقامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٣٧/٢٥/٢/١٧) وتاريخ ١٣٧١/٩/١١هـ.
- المادتان (٣٩، ٨٠) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣هـ.
- البند (١، ٥، ١١) من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٤٣٤/٥/١٢هـ.
- المادة (٣) من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ١٤٤٢/١/١هـ.
- المادتان (١٣، ٢٠) من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣١٠) وتاريخ ١٤٣٤/٩/٧هـ.
- تعميم وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعلاقات العمالية رقم (٣١٤٢٩٣) وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٣هـ، بشأن حالات كيدية بلاغ التغيب عن العمل.
- خطاب مدير الجوزات رقم (٣٥٧١٧) لعام ١٤٣٥هـ، بشأن تحديد الجهة المختصة برفع بلاغ التغيب.

الوقائع

تُجمل وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى، فقيدت دعواه بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وأحيلت إلى هذه الدائرة التي باشرت نظرها؛ وملخصها بحسب صحيفة الدعوى وجلسات المرافعة: أن إقامة المدعي انتهت في عام ١٤٣٥هـ، وأن كفيله لم يقم بتجديدها له وماطل في ذلك، ودخل حينها السجن لمدة سنتين وثمانية أشهر بسببه، وقد صدر حكم من المحكمة بالبراءة، إلا أنه خلال فترة وجوده بالسجن بلغ كفيله عنه بالتغيب على الرغم من علمه بوجوده بالسجن، وأنه كان يقوم بزيارته، وبعد خروجه من السجن أثبت كيدية البلاغ وذلك عن طريق مكتب العمل في عام ١٤٣٩هـ، وقد منحه كفيله مهلة شهر لنقل الكفالة، وقد تمت الموافقة عليها من مكتب العمل، إلا أن وزارة الداخلية رفضت ذلك لوجود إيقاف خدمات صادر من محكمة التنفيذ، الذي تقدم إليهم طالباً رفع الخدمات، إلا أن فضيلة ناظر الدعوى رفض ذلك لحين انتهاء الدعوى، وقد عاد إلى كفيله للعمل معه، وقام كفيله بالإبلاغ عنه بالتغيب للمرة الثانية، حيث إنه علم بالصدفة عن ذلك، وتقدم لمكتب العمل بإيقاف بلاغ الكيدية حيث قدم لهم فواتير ومحادثات تثبت أنه كان على رأس العمل في تلك الفترة، وأن كفيله قدم ذلك بسبب مطالبته بتجديد الإقامة وإعطائه حقوقه عن السنوات الماضية، وانتهى في طلبه إلى طلب إلغاء بلاغ التغيب، فطلبت الدائرة من المدعي تزويدها بنسخة من قرار التغيب والتظلم

المقدم للمدعى عليها، حيث ذكر بأنه راجع مكتب العمل وامتنع عن منحه صورة من قرار التغيب، كما أنه لا يستطيع الدخول إلى الملف الخاص بكفيله للاطلاع على رقم بلاغ التغيب، فطلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها الإجابة على الدعوى وإرفاق القرار المتعلق ببلاغ التغيب الصادر بحق المدعي، فذكر بأن صحيفة الدعوى لم تصل للإدارة للاطلاع عليها، وتقديم الإجابة، فطلبت الدائرة من المدعي بإيداع صورة من صحيفة دعواه في خدمة تبادل المذكرات، فأبدى تفهمه لذلك، وفي جلسة هذا اليوم، وبسؤال ممثل المدعى عليها عما طلب الأجل له؟ ذكر أنه يطلب تزويده بنسخة من لائحة الدعوى، فأفهمته الدائرة بأنه سبق أن قام المدعي بإيداع لائحة الدعوى عبر خدمة تبادل المذكرات، قبل عدة جلسات، وتم إمهاله للإجابة عدة جلسات، ثم قررّت الدائرة بعد ذلك رفع الجلسة للمداولة والحكم.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب إلغاء بلاغ التغيب عن العمل (بلاغ الهروب) رقم (٣٨٩٦٠٢٥) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٢١هـ؛ فإن الدعوى تكون حينئذٍ من دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي تختص المحاكم الإدارية بديوان المظالم ولائياً بالفصل فيها وفقاً لنص المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والتي نصت على: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع

الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها- المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، وتدخل الدعوى في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً لنص المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، والتي نصت على: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية"، كما أنها محالة للدائرة وفقاً لنص المادة (١/٦) من نظام المرافعات أمام الديوان. وعن قبول الدعوى، فبما أنّ القرار محل الطعن يعد من قرارات الامتناع مستمرة الأثر، والتي لا تتقيد بمضي المدد النظامية ويبقى الطعن عليها مفتوحاً في أي وقت، وبما أن المدعي تظلم للمدعى عليها ولم يفد بشيء، ثم تقدم لهذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٦هـ؛ مما تكون معه الدعوى مقبولةً من الناحية الشكلية استناداً للفقرة (٤) من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، والتي نصت على أنه: "فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى -المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم إن

لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية- أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم به، ويتحقق العلم بالقرار بإبلاغ ذوي الشأن به، أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ. وعلى تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه، فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ انتهاء مدة الستين يوماً المحددة للجهة دون البت في التظلم. ويجب أن يكون قرار الجهة برفض التظلم مسبباً". وأما عن الموضوع، فلما كان محل الطعن قرار الهروب (التغيب) المشار إليه أعلاه، وبما أنّ علاقة ربّ العمل بعامله غير السعودي لها شقان، شق يأخذ طابع العلاقة العماليّة التي تحكمها أنظمة العمل ولوائح العمّال بما اشتملت عليه من أحكام تنظم العلاقة العماليّة بينهما، والتي تختص بالإشراف على تنفيذها وزارة العمل، وهي جزء من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حالياً، وشق قائم على ما للمُوَفِد والمُوَفَد من مسؤوليات ناشئة عن أنظمة الإقامة وقواعد التعامل مع الوافدين بما اشتملت عليه من أحكام تُرتّب المسؤولية تجاههما بحكم علاقة الكفالة لا علاقة العمل، والتي تختص بتنفيذها وزارة الداخلية؛ فهما علاقتان منفكتان عن بعضهما من جهة طبيعة المسؤولية المترتبة على طرفي العلاقة، ومن جهة الأنظمة الحاكمة لكل منهما، ومن جهة المحكمة المختصة بنظر النزاع المتعلق بهما. وبالترتيب على ما سلف؛ فإن المنظم قد عبر بلفظ التغيّب المتعلّق

بالعلاقة بين العامل وربّ العمل بشقّيها في مواضع عدّة من أنظمة العمل والإقامة، وقصد به مرة الغياب المرادف للغياب في أنظمة الخدمة المدنية والعسكرية، والتغيّب بهذا المعنى متعلّق بالالتزامات العقديّة العماليّة، المرتبطة بالشقّ الأول من علاقة رب العمل بعامله غير السعودي، الناشئة تطبيقاً لنظام العمل، ولا أثر لجنسيّة العامل على هذا التغيّب بهذا المعنى. كما عبّر المنظّم مرة أخرى بلفظ التغيّب قاصداً به هروب الموفَد وتركه العمل، والتغيّب بهذا المعنى متعلّق بالمسؤوليّات المترتبة على المؤفِد والمؤفَد تجاه الحكومة، المرتبطة بالشقّ الثاني من علاقة رب العمل بعامله غير السعودي؛ تطبيقاً لما سُنّ من أحكام في أنظمة الإقامة وقواعد التعامل مع الوافدين، واللوائح المتعلقة بهما، والتغيّب بهذا المعنى منصرف حصراً على العامل غير السعودي. وجميع ما ورد في نظام العمل من تعبير بلفظ التغيّب -باستثناء موضع واحد في المادة التاسعة والثلاثين من نظام العمل المعدّلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٤٣٤/٥/١٢هـ والتي نصّت على أنه: "٢-... تتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم" فقد دلّت السياقات التي ورد فيها على المعنى الأول، وهو الغياب المرادف للغياب في أنظمة الخدمة المدنية والعسكرية، ومن ذلك ما ورد في المادة الثمانين من نظام العمل المعدّلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٦)

وتاريخ ١٤٣٦/٦/٥هـ بما نصّه: "لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ:... ٧-إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية". أما التغيّب بمعنى الهروب فقد ورد في نظام الإقامة، وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة -وفق ما سيأتي إيراده من نصوص- ولم يرد هذا المعنى في نظام العمل إلا في موضع واحد، وقد جاء مقروناً في هذا الموضع بلفظ الهروب، ومنوطاً ضبطه بوزارة الداخليّة، وذلك في المادة التاسعة والثلاثين من نظام العمل والتي سبق ذكرها. وتطبيقاً لما سلف، فإنّ القرار الصادر بتسجيل بلاغ التغيب (الهروب) لا يدخل في ماهيّة العلاقة العماليّة، ولا يندرج ضمن الإجراءات التي سُنّت لصالح الالتزام العقدي العمّالي بشكل مباشر، ولو كان من ماهيّة العقد وجزءاً منه لا ينفك عنه لما كان لجنسية العامل أثر فيه، بل هو إجراء يخالف مقتضى تلك العلاقة؛ وذلك بما يُرتّبه من آثار، أخصّها إيقاف المبلّغ عنه، وترحيله؛ وعليه فلا يعدو أنْ يكون من إجراءات الضبط الذي يتفادى به المنظّم وقوع العامل في مخالفات أقلها أنْ توصف إقامته بعد تغيّبه إقامة غير مشروعة في المملكة. ويؤكد هذا أنّ وجوب الإبلاغ حال تغيّب العامل هو من الأحكام المنصوص عليها في نظام الإقامة، وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي

الأنظمة، فقد نصّ البند الأوّل من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٤٣٤/٥/١٢هـ على أنّ: "تتولى وزارة الداخلية -ممثلة في قطاعاتها الأمنية- الآتي: ١-ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم الخاص (العمالة السائبة)، والمتغيبين عن العمل... وإيقافهم، وإيقاع العقوبات عليهم وترحيلهم"، كما نصّ البند الخامس من تلك القواعد أيضاً على أنّه: "على جميع الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد... إبلاغ الجهات المختصة عند تغيب عمالهم عن مقر العمل خلال خمسة أيام من تاريخ تغيبهم"، والجهات المختصّة في هذا البندّ هي المبيّنة في المادة السادسة والعشرين من نظام الإقامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٣٧/٢٥/٢/١٧) وتاريخ ١٣٧١/٧/١١هـ، بما نصّه أنّ: "جميع رعايا حكومة جلالة الملك وجميع الشركات والبيوت التجارية والتجار وبيوت الأعمال والمقاولون ومن شاكلها... مكلفون بإشعار مكتب مراقبة الأجانب أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام عند انفكاك أي أجنبي من عمله، أو تخلفه عن العمل مدة يومين دون أسباب"، كما يُؤكد بُعد الصلة بين طبيعة بلاغ التغيب (الهروب) وماهيّة العلاقة العماليّة أنّ مخالفة التغيّب قد جاءت مقرونة بجريمة عمل الوافد لحسابه الخاصّ، وجريمة المشغّل له، والمتستّر عليه طبقاً للمادة التاسعة والثلاثين من نظام العمل السابق ذكرها، والمادة الثالثة من نظام مكافحة التستر. ونظير مفارقة بلاغ التغيّب عن الأحكام ذات الطابع العماليّ التي تختصّ بالإشراف على تطبيقها وزارة العمل، ويُنظر الخلاف المتعلق بها أمام المحاكم العمالية، ما ورد

في المادة العشرين من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣١٠) وتاريخ ١٤٣٤/٩/٧هـ بأنّ: "تختص مكاتب العمل بتلقي الشكاوى، وضبط المخالفات التي تقع من عامل الخدمة المنزلية"، واستُثني من ذلك تقييد بلاغ التغيّب، وأنيط بمراكز الشُرَط، بما نصّه من المادة الثالثة عشرة من ذات اللائحة: "عند ترك عامل الخدمة المنزلية العمل، على صاحب العمل أن يبلغ أقرب مركز شرطة لمقر منزله، وعلى مركز الشرطة المبلغ القيام بما يأتي: ١-إبلاغ إدارة الجوازات بترك العامل للعمل؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ٢-إفادة مكتب العمل بذلك للتأكد من أنه ليس للعامل دعوى ضد صاحب العمل، أو لصاحب العمل دعوى ضد العامل. وعندما تكون هناك دعوى، فعلى مكتب العمل إفادة إدارة الجوازات بذلك. ٣-تزويد المبلّغ بنسخة من بلاغ ترك العمل"، ودور مكاتب العمل هنا يأتي لاحقاً لتقييد البلاغ من الشُرَط، وبعد إبلاغ الجوازات، وغاية دورها إفادة الجوازات عمّا إذا كان بين العامل وربّ العمل دعوى قائمة من عدمه، وإنّما جاء استثناء تقييد بلاغ التغيّب من عموم اختصاص وزارة العمل وأنيط بمراكز الشُرَط؛ لما لتقييد بلاغ التغيّب من طابع يفارق طابع الأعمال التي تشرف على تطبيق أحكامها الوزارة المذكورة. وبذلك يجاب عن الدفع بأنّ بلاغ التغيّب ناتج عن التزام عقدي بين صاحب العمل والعامل، ومتعلق بعلاقة عمّاليّة. وبما أنّ الأمر وفق ما سلف تقريره، وبالنظر للقرار محلّ الدعوى الصادر بتقييد بلاغ تغيّب (هروب) من المدعى عليها على المدعي؛ فإنه يتبين أنّ المعني بتقييد بلاغ التغيّب وضبطه وما يلحق ذلك من إجراءات

هي وزارة الداخليّة، كما يعني أنّ المدعى عليها بتقييدها بلاغ التغيّب محل الطعن في هذه الدعوى قد أجْرَت أمراً أُنيط إجراؤه بغيرها، وهو ما يجعل قرارها -والأمر ما ذُكر- قد صدر ممن لا يملك حقّ إصداره؛ وعليه فإن القرار محل الدعوى قد اكتسى بعيب عدم الاختصاص؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه. دون أن ينال من ذلك أنّ وزارة العمل هي المختصة بتنفيذ نظام العمل، وقد نُصّ على التغيّب في المادة التاسعة والثلاثين من نظام العمل؛ ذلك أنّ غاية ما في نصّ هذه المادة أنها قد أوردت مخالفة التغيّب (الهروب) في سياق بيان الجهة المختصّة بضبط تلك المخالفة، وما يترتّب على الضبط من إجراءات، وأنّ ذلك مما تتولاه وزارة الداخليّة، ويؤكد هذا أنّ النصّ على ضبط المتغيّبين في المادة المذكورة إنما أضيف بعد تعديلها في ذات الأمر الملكي الصادر بإقرار قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، والتي تختصّ وزارة الداخليّة بتنفيذ أحكامها. ثم إنّه لا يخلو من أن يكون تقييد البلاغ إجراء من إجراءات الضبط، أو أن يكون إجراءً سابقاً للضبط، وباعثاً له، فإن عُدّ من إجراءات الضبط؛ فالمنوط بتولّيه هي وزارة الداخليّة بنصّ المادة السالفة من نظام العمل، وإن لم يُعدّ من إجراءات الضبط فإن لازم ذلك أن يكون تقيد البلاغ إجراء مستقلاً، وهو ما لم يُنصّ عليه في نظام العمل، بل نُصّ عليه في نظام الإقامة، وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، والتي تختصّ وزارة الداخلية بتطبيق أحكامهما طبقاً لما سلف بيانه. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة في حكمها أن المدعي لم يقدم بلاغ التغيب الصادر من المدعى عليها؛ فالجواب عن ذلك أن المدعي قدم

قرار الإشعار الذي تقدم به الكفيل للمدعى عليها باعتبار المدعي متغيباً عن العمل، والذي رتب الأثر النظامي في إدراج المدعي ضمن المتغيبين لدى المدعى عليها، وأكد على تعذر تقديم القرار محل الطعن لرفض المدعى عليها تزويده بنسخة منه. ولما كانت الدائرة قد طلبت من المدعى عليها تقديم الإجابة على الدعوى، وصورة من قرار التغيب الصادر بحق المدعي، ومنحته لذلك المهلة الكافية، إلا أنها تلكأت عن تقديم ذلك؛ مما يجعل القرار محل الطعن أمام الدائرة هو ما قدمه المدعي في ملف الدعوى وأثاره أمامها.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار التغيب رقم (٣٨٩٦٠٢٥) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٢١هـ الصادر من فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم بحق المدعي (...).

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدمت المستأنفة -المدعى عليها- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية؛ مؤسسةً طلبها على: أنه صدر التعميم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (٣١٤٢٩٣) وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٣هـ القاضي بتنظيم عمليات تسجيل وإلغاء بلاغات التغيب عن العمل، وحيث ألغى هذا التعميم ما قبله، والذي يثبت حق الوزارة في نظر ودراسة تظلمات البلاغات

الكيدية، وأن العامل المستأنف ضده لم يقدم ما يقدح في سلامة القرار الإداري وقت صدوره، ولم يقدم ما يثبت كيدية بلاغ التغيب المسجل ضده. وفي سبيل نظر الدعوى ذكر المستأنف ضده أنه لم يعلم بوجود بلاغ الهروب في بداية الأمر، وحين علم ذهب إلى الوزارة واعترض على البلاغ وقدم لها ما يثبت مزاولته لعمله عند كفيله خلال الفترة المبلغ عنه بها، وأظهر لهم فواتير مصدرة باسمه لدى كفيله ورسائل واتساب نصية وصوتية بعد تاريخ البلاغ، ورفضوه بحجة أن البلاغ سليم، وأرفق نسخة من تلك الرسائل والفواتير. وفي سبيل نظر الدعوى سألت المحكمة المستأنف ضده عما يثبت عدم تغيبه أو عمله بعد بلاغ التغيب؟ فذكر بأنه قدم ما يثبت ذلك.

وقد بنت المحكمة حكمها على: أن قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٤٣٤/٥/١٢هـ نصت في البند الخامس منها على ما يلي: "على جميع الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد الالتزام بحصول العمالة الخاصة بهم على الإقامات ورخص العمل، وتجديدها في مواعيدها، وعدم استخدام عمال الغير أو ترك عمالهم يعملون لدى غيرهم دون اتباع القواعد النظامية المقررة، أو ترك عمالهم يعملون لحسابهم الخاص، وإبلاغ الجهات المختصة عند تغيب عمالهم عن مقر العمل خلال خمسة أيام من تاريخ تغيبهم"، ولم تحدد من هي الجهة المختصة، مع أن القواعد ذاتها حددت في البند الحادي عشر منها سلطة الجزاء عند مخالفة القواعد النظامية

المقررة في ذلك الشأن وأسندتها لوزارة الداخلية وحدها؛ ما يقتضي أن المنظم يقصد من ذلك عدم انحصار الجهة المختصة بقيد البلاغ بجهة واحدة، إذ لو كان ذلك لعبر عنه في سياق متحد بجهة واحدة في جميع القواعد، وبما أن من مقررات أحكام هذه المحكمة أن قيد بلاغات التغيب عن العمل يختلف حسب طبيعة علاقة العامل بكفيله، فإن كانت علاقة عمل فإن الجهة المسؤولة عن ذلك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصفتها السلطة التنفيذية صاحبة الولاية الأساسية في تحويل المقررات التشريعية الواردة في نظام العمل إلى أطر تنفيذية لضبط سوق العمل وتنظيم العلاقات العمالية وحركة انتقال العمالة، وهي من أهم مقاصد النظام بما يجعل سلطتها في قيد البلاغ متفرعة من ذلك الأصل المقاصدي. وأي مقصد نظامي يتفرغ من أدواته التنفيذية يظل عديم الجدوى ينزه عنه التنظيم، وبما أن خطاب المدير العام للجوازات رقم (٣٥٧١٧) لعام ١٤٣٥هـ أشار إلى محضر الاتفاق بين وزارة العمل والمديرية العامة للجوازات بشأن تولي وزارة العمل مسؤولية بلاغات التغيب عن العمل عند الإدراج أو الرفع للفئات التابعة لوزارة العمل في النشاط التجاري، وبقاء مسؤولية العمالة المنزلية والفردية لدى الجوازات، وأكد في نهايته إلى توجيه مديري الجوازات في المناطق على: "عدم العمل على إجراء بلاغ التغيب للفئات التابعة لنظام وزارة العمل، كما تم تزويد إدارة مراقبة إنتاجية الحاسب الآلي لحصر هذه الصلاحية بمشغل واحد لكل موقع من المواقع الخاصة باستقبال بلاغ التغيب عن العمل

لمعالجة الحالات الخاصة بالعمالة المنزلية والفردية فقط"، وقد تلا ذلك برقية سمو وزير الداخلية الخطية المؤرخة في ١٤٣٧/٩/٨هـ، بشأن: "تطبيق خدمة بلاغ التغيب للعمالة والتعليمات المنظمة لها، وكون هذه الخدمة تقدم من جهتين: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تخدم المؤسسات والشركات، والمديرية العامة للجوازات تخدم العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وحيث إن المعمول به لإلغاء بلاغ التغيب المقدم من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يقضي بمراجعة الكفيل للوزارة لإلغاء البلاغ خلال مدة أقصاها (١٤) يوماً من تاريخه، وطلبكم الموافقة على أن يتم إتاحة خدمة إلغاء بلاغ التغيب للعمالة المنزلية المقدمة من خلال بوابة وزارة الداخلية (أبشر) خلال مدة أقصاها (١٤) يوماً من تاريخه أسوة بما هو معمول به في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لا مانع من ذلك"، ومؤدى ذلك الاتفاق بين الجهتين الإداريتين على تولي كل منهما مسؤولية إتاحة خدمة بلاغ التغيب وخدمة إلغائها كل فيما يخصه؛ ما يقتضي اختصاص كل منهما بما أنيط به على نحو يفسر بجلاء مقصد المنظم في (البند الخامس) من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٤٣٤/٥/١٢هـ بتحديد المراد بـ(الجهة المختصة). ومن ثم فلا محل للدفع بأن صدور قرار إثبات بلاغ التغيب وإلغائه من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يعد صادراً من جهة غير مختصة. كما لم تتولى أي من الجهات الإدارية الدفع بهذا العيب في القرار. إذا تقرر ذلك فيبقى محيط نظر

المحكمة متوجهاً إلى بقية عيوب القرار الإداري ملتفتة عن عيب عدم الاختصاص أياً كان مناطه. وبما أنه في النزاع الماثل فإن صاحب العمل قد قدم البلاغ بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢١هـ، وبنظر المستأنفة لطلب العامل إثبات كيدية البلاغ انتهت إلى أنه لم ينطبق على العامل أي حالة من حالات كيدية بلاغ التغيب المنصوص عليها في تعميم وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعلاقات العمالية رقم (٣١٤٢٩٣) وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٣هـ، والتعاميم السابقة له أثناء تقديمه لطلبه الإلكتروني، وبما أن محضر لجنة العلاقات العمالية المؤرخ في ١٤٤١/٣/٨هـ انتهى إلى عدم إلغاء بلاغ التغيب عن الوافد المستأنف ضده للأسباب الآتية: "١-عدم جدية الوافد بنقل الخدمات، حيث سبق وأن تم إلغاء البلاغ عنه بموجب محضر لجنة العلاقات العمالية بتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٤هـ والذي تعهد بنقل خدماته إلى صاحب عمل جديد. ٢-عدم تقديم ما يثبت كيدية البلاغ، وذلك حسب المستندات المقدمة من الوافد، وهي عبارة عن صورة سند قبض بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢١م والذي ينص على استلام مبلغ (٢٠٠٠) ألفي ريال من مؤسسة (...)، ولا يوجد اسم وتوقيع للوافد بشكل رسمي على سند القبض. كما تقدم الوافد بصورة من فاتورة رقم (٢٤٠) وتاريخ ٢٠١٩/٥/١٢م، وكذلك صورة فاتورة لا تحمل رقم بتاريخ ٢٠١٩/٥/١١م لم يدون اسم الوافد وتوقيعه بشكل رسمي عليها". كما أن محضر لجنة العلاقات العمالية رقم (٢٢٩) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١١هـ نظر طلب الوافد مرة أخرى، وانتهى إلى أنه: "بعد الاطلاع على إفادة كل من الوافد ووكيل صاحب

العمل، وحسب ما ذكره الوافد في إفادته بأنه يوجد مستندات مقدمة للجنة، إلا أنه لم يقم بإرفاقها حسب ما ذكره الوافد في نموذج الإفادة، عليه رأت اللجنة عدم وجود مبرر لإلغاء بلاغ التغيب لعدم تقديم الوافد ما يثبت كيدية البلاغ"؛ ومن ثم فإنه لا يوجد ما يقيم التزاماً على المستأنف ضدها برفع بلاغ التغيب وإثبات كيديته ما دام أن مصدر البلاغ ظل محتفظاً بطلبه ولم يثبت من الواقع خلافه أو كيديته؛ ومن ثم فإن قرار إثبات بلاغ التغيب يعد مشروعاً. كما أنه إن كان المستأنف ضده على رأس العمل فإنه لم يقدم ما يثبت استلامه لرواتبه أو صوراً من مسيرات رواتب تلك الفترة أو رفع دعوى بشأنها، أو أي تعاملات لمصلحة كفيله؛ ذلك أن ما قدمه من فواتير وسندات ناقشتها الوزارة في محضر لجنة العلاقات العمالية وأبدت موقفها منه بما يرد القول بوجوده على رأس العمل وعدم هروبه عن كفيله.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.